

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2345/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นาง นกแก้ว หรือ แก้ว วงศ์ แดง กับ
พวก

จำเลย

พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 4, มาตรา 5 (1), มาตรา 5 (2)

จำเลยทั้งสามกับพวกนั่งอยู่ที่รถสามล้อในบริเวณถนนซึ่งเป็นบริเวณที่มีหญิงมาทำการเตร็ดเตร่ เพื่อค้าประเวณี ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ 23 นาฬิกา มีชาย คนหนึ่งเข้ามาพูดจาและพาพวกจำเลยคนหนึ่งออกไปนานราว 30 นาที พวกจำเลยดังกล่าวจึงได้กลับมา จากพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามกระทำการเตร็ดเตร่ หรือคอยอยู่ตามถนนในลักษณะอาการที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องการติดต่อในการค้าประเวณี.

คดีทั้งสามสำนวนโจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2527 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยทั้งสามกระทำการเตร็ดเตร่คอยอยู่ตามบริเวณถนนอุทุมทอง ซึ่งเป็นที่สาธารณสถานชักชวนชายให้ร่วมประเวณีกับจำเลยทั้งสาม อันเป็นการเรียกร้องติดต่อเพื่อค้าประเวณีซึ่งเป็นการเปิดเผยน่าอัปยศเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่

สาธารณชนขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503
มาตรา 4, 5(1) (2)

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 4, 5(1) (2) ให้ปรับคนละ 1,000 บาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พยานโจทก์ทั้งสองพบเห็นจำเลยทั้งสามกับพวกนั่งอยู่ที่
รถสามล้อในบริเวณถนนอยู่ตลอดเวลาประมาณ 23 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาตีมากแล้วและ
ในบริเวณแถวนั้นเป็นที่ที่มีหญิงมาทำการเตร็ดเตร่เพื่อค้าประเวณีตามที่พยานโจทก์
ไปรับคำร้องเรียนจากประชาชนและจากการสืบสวนได้ความมา ขณะที่จำเลยกับพวก
นั่งอยู่ที่รถสามล้อนั้นมีชายคนหนึ่งเข้ามาพูดจาและพาพวกจำเลยคนหนึ่งออกไปนาน
ราว 30 นาที พวกจำเลยดังกล่าวได้กลับมา จากพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
จำเลยทั้งสามกระทำการเตร็ดเตร่หรือคอยอยู่ตามถนนในลักษณะอาการที่เห็นได้ว่า
เป็นการเรียกร้องการติดต่อในการค้าประเวณี ทั้งจำเลยทั้งสามรับสารภาพต่อผู้จับกุม
ด้วย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยทั้งสามกระทำ
ความผิดตามฟ้องที่จำเลยทั้งสามนำสืบต่อผู้ว่าจำเลยทั้งสามได้มาพบกันแล้วได้พูดจา
คุยกัน จึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับไปดำเนินคดี ไม่มีน้ำหนักและเหตุผลให้รับฟังหัก
ล้างพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่
เห็นพ้องด้วย..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำนง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อพิเคราะห์ตามมาตรา 4 และมาตรา 5(2) ของพระราชบัญญัติประมาการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2503 เห็นว่ามาตรา 5 ซึ่งเป็นบทห้ามและกำหนดโทษไว้ด้วยบัญญัติ
ว่า ผู้ใดเพื่อการค้าประเวณี กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ฯลฯ (2) เตรีตเตร
หรือคอยอยู่ตามถนนหรือสาธารณะสถานในลักษณะหรืออาการที่เห็นได้ว่าเป็นการ
เรียกร้องการติดต่อในการค้าประเวณี ฯลฯ นั้นหมายความว่า ถ้าผู้ใดกระทำการเตรีต
เตรหรือคอยอยู่ตามถนนหรือสาธารณะสถาน ในลักษณะหรืออาการเห็นได้ว่าเป็นการ
กระทำชำเรา ฯลฯ อันเป็นการสำสอนเพื่อสินจ้างตามความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4
นั้น แม้จะมีได้มีการค้าประเวณีจริง ๆ ก็ย่อมมีความผิดตามมาตรา 5(2) ได้รับโทษ
ตามที่กำหนดในวรรคท้าย และไม่ต้องคำนึงว่าผู้นั้นจะได้เคยยอมรับการกระทำชำเรา
สำสอนเพื่อสินจ้างมาก่อนหรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1208/2511) เหตุผลเบื้อง
หลังของกฎหมายนี้เพื่อควบคุมมิให้มีการค้าประเวณีที่เป็นไปในลักษณะเปิดเผยและ
น่าอัปอายหรือเดือดร้อน รำคาญ แก่สาธารณชน ดังนั้นการกระทำของผู้ใดไม่ว่าใคร
อันมีพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามมาตรา 5(2) คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า
เกิดเหตุเวลาประมาณ 23 นาฬิกาเป็นเวลาตีกลมาก จำเลยสามคนนั่งอยู่รถสามล้อ

บริเวณถนน เป็นบริเวณที่มีหญิงมาเตร็ดเตร่เพื่อค้าประเวณีตามที่มีประชาชนร้องเรียนแล้วมีชายมาติดต่อกู้ตักจากพวกจำเลยคนหนึ่งไปนาน 30 นาที แล้วกลับมาพฤติการณ์เพียงนี้หากดูผิวเผินแล้วไม่น่าจะเพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยกับพวกได้ เนื่องจากข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าพวกของจำเลยที่ไปกับชายคนนั้นจะไปทำอะไรกัน แต่ตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณีฯ ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ถึงแม้จะมีได้ความว่ามีการค้าประเวณีจริง ๆ ก็ตาม เมื่อพฤติการณ์ได้ความเช่นนี้เห็นว่าจะเพียงพอที่จะเป็นความผิดตาม มาตรา 5 ได้แล้ว. ไพจิตรสวัสดิสาร.